



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG829/2025
din 29.12.2025

**pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(ce vizează domeniul fiscal, vamal și reglementarea
auditului intern)**

Publicat : 30.12.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 646-650 art. 834 Data intrării în vigoare

În temeiul art. III din Legea nr. 139/2025 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 340-342, art. 389), și al art. XXVI alin. (2) din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 379-380, art. 491), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 27-30, art. 140), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. la punctul 2:

1.1.1. după alineatul al doilea se introduce un alineat cu următorul cuprins:

„articolul 101 alineatul (5¹) din Codul fiscal, pentru depășirea sumei TVA aferente valorilor materiale și pentru serviciile procurate, datorită faptului că subiectul impozabil a aplicat măsurile de simplificare prevăzute la articolul 1017 din Codul fiscal”;

1.1.2. se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„articolul 4 alineatul (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal.”;

1.2. la punctele 12, 13 și 16, textul „și art. 4 alin. (13⁸)” se substituie cu textul „ , art. 4 alin. (13⁸) și alin. (20⁹)”;

1.3. la punctul 19:

1.3.1. primul enunț va avea următorul cuprins: „Termenul general stabilit pentru efectuarea restituirii sumei TVA este de 45 de zile de la data depunerii cererii privind restituirea și stingerea obligației fiscale prin compensare a taxei pe valoarea adăugată, cu excepția cazurilor de restituire a TVA conform art. 4 alin. (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.”;

1.3.2. se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Pentru cazurile de restituire a TVA conform art. 4 alin. (20⁹) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, termenul general stabilit pentru efectuarea controlului și adoptarea deciziei de restituire constituie 22 de zile. Restituirea sumei TVA, confirmată spre restituire, se efectuează eşalonat în 4 tranşe pe parcursul a 4 ani conform graficului depus de către comerciant la Serviciul Fiscal de Stat. Mărimea tranşei spre plată în fiecare an nu trebuie să depăşească 25% din suma confirmată spre restituire. În sensul prezentului alineat, prin an se înţelege perioada de 12 luni consecutive, începând cu luna în care a fost aprobată decizia de restituire a TVA.”;

1.4. punctul 32 se completează cu subpunctul 24) cu următorul cuprins:

„24) pentru restituirea TVA conform capitolului XI²:

a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări de energie electrică şi/sau de gaze naturale;

b) facturile fiscale în care este înscrisă menţiunea «Taxare inversă».”;

1.5. se completează cu capitolele XI² şi XI³ cu următorul cuprins:

„XI². DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 101 ALIN. (5¹) DIN CODUL FISCAL

47⁴. Suma TVA pasibilă restituirii conform art.101 alin. (5¹) din Codul fiscal se calculează după cum urmează:

1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi din sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);

2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul depunerii cererii privind restituirea TVA (atât pentru perioada fiscală curentă, cât şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor faţă de bugetul public naţional şi în contul stingerii plăţilor administrate de către organele vamale din sumele TVA anterior restituite;

3) se determină suma TVA aferentă valorii produselor energetice livrate, cu aplicarea măsurilor de simplificare prevăzute la art. 101⁷ din Codul fiscal, prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările produselor energetice nominalizate la art. 96 lit. b) din Codul fiscal, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulţirea valorii lor la cota stabilită la art. 96 lit. b) din Codul fiscal;

4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţă dintre suma TVA dedusă, determinată la subpunctul 1), inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2), dar nu mai mare decât suma determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii produselor energetice livrate, cu aplicarea măsurilor de simplificare prevăzute la art. 101⁷ din Codul fiscal.

XI³. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE

CONFORM ART. 4 ALIN. (20⁹) DIN LEGEA NR. 1417/1997

PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLULUI III AL

CODULUI FISCAL

47⁵. În cazul înregistrării la comerciantul de gaze naturale a sumei TVA mai mare de 10 milioane de lei spre deducere în perioada ulterioară (boxa 23 din Declarația privind TVA), în sensul art. 101⁷ din Codul fiscal, pentru perioada fiscală decembrie 2025, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează după cum urmează:

1) se determină suma TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația TVA pentru luna decembrie 2025 (boxa 23 din Declarația privind TVA);

2) se apreciază suma TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2025 în baza verificării corectitudinii, în conformitate cu legislația, a calculării sumelor TVA aferente livrărilor și a deducerii TVA aferente procurărilor pentru perioadele fiscale începând cu prima perioadă fiscală care nu a fost supusă controlului până în perioada fiscală decembrie 2025;

3) se acceptă spre restituire valoarea cea mai mică dintre sumele TVA, determinată în conformitate cu subpunctele 1) și 2)."

2. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aferente muncii prestate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 256-260, art. 745), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

2.1. la punctul 8 subpunctul 5), textul „în cazul în care bunurile sunt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia sunt determinate în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi de folosință” se substituie cu textul „în cazul în care bunurile sunt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia sunt determinate în mărime de 0,0373% din valoarea neamortizată în scopuri fiscale, pentru fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi de folosință, începând cu luna în care bunul a fost dat în folosință salariatului, valoare care rămâne neschimbată pe întreaga durată de folosință a bunului”;

2.2. punctul 10¹ se completează cu un enunț cu următorul cuprins: „La determinarea cuantumului venitului anual impozabil menționat, persoana fizică rezidentă va ține cont inclusiv de veniturile obținute din activitatea desfășurată conform regimurilor fiscale stipulate la capitolele 10² și 10³ din titlul II al Codului fiscal.”

3. Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

3.1. în hotărâre, punctul 1 se completează cu subpunctul 2¹) cu următorul cuprins:

„2¹) Regulamentul cu privire la Programul de stimulare pe termen lung (stock option plan), conform anexei nr. 2¹”;

3.2. în anexa nr. 2, punctul 21¹ se completează cu un enunț cu următorul cuprins: „La determinarea cuantumului venitului anual impozabil menționat, persoana fizică rezidentă va ține cont inclusiv de veniturile obținute din activitatea desfășurată conform regimurilor fiscale stipulate la capitele 10² și 10³ din titlul II al Codului fiscal.”;

3.3. se completează cu anexa nr. 2¹ cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 2¹

la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018

REGULAMENT

cu privire la Programul de stimulare pe termen lung

(stock option plan)

1. Regulamentul cu privire la Programul de stimulare pe termen lung (stock option plan) stabilește normele și procedurile de aplicare a Programului de stimulare pe termen lung (stock option plan) (în continuare - *Program*) pentru angajați. Programul urmărește stimularea performanței și a fidelizării angajaților prin acordarea opțiunilor de achiziție a acțiunilor angajatorului în condiții avantajoase.

2. Programul este un stimulent financiar pe termen mediu și lung acordat salariaților și/sau administratorilor persoanei juridice pentru motivarea acestora de a contribui la creșterea valorii companiei.

3. Modul de implementare a Programului se stabilește în regulamentul persoanei juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor persoanei juridice sau ai persoanei juridice interdependente acesteia.

4. Drepturile, obligațiile și condițiile de participare a beneficiarilor la Program se stabilesc prin contract.

5. Titlurile (cotele) de participare emise de către persoana juridică în cadrul Programului nu pot depăși 25% din capitalul social al acesteia, în raport cu toți participanții la Program.

6. Eligibili în calitate de beneficiari ai Programului sunt persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

1) sunt rezidenți, în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal;

2) au statut de salariat sau administrator al persoanei juridice;

3) au o vechime minimă în muncă în cadrul persoanei juridice de cel puțin 3 ani la data acordării titlurilor (cotelor) de participare;

4) îndeplinesc obiectivele de performanță stabilite în contractul individual de muncă sau în alte reglementări interne;

5) nu se află în conflict de interese cu persoana juridică.

7. Programul trebuie să cuprindă o perioadă de maturizare minimă de 3 ani din momentul acordării dreptului de achiziționare/primire a titlurilor (cotelor) de participare și până la momentul exercitării acestuia.

8. Acordarea dreptului de achiziționare/primire a titlurilor (cotelor) de participare în cadrul Programului poate fi realizată la un preț preferențial sau cu titlu gratuit.

9. Persoana juridică care a oferit beneficiarilor în cadrul Programului titlurile (cotele) de participare este în drept să se răscumpere la valoarea de piață.

10. Nu se permite deducerea cheltuielilor suportate de persoana juridică în scopul răscumpărării/anulării opțiunilor din Program.

11. Drepturile obținute de beneficiari în cadrul Programului sub formă de titluri (cote) de participare se consideră, din momentul acordării, surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

12. Drepturile obținute de beneficiari în cadrul Programului nu sunt transferabile altor persoane.

13. Beneficiarii titlurilor (cotelor) de participare emise de către persoana juridică în cadrul Programului pot exercita, după expirarea termenului de maturizare, opțiunea de cumpărare a acestora la prețul preferențial sau cu titlu gratuit.

14. Odată cu exercitarea dreptului de opțiune, beneficiarii pot să vândă titlurile (cotele) de participare. Creșterea sau pierderea de capital în cazul tranzacțiilor cu titluri (cote) de participare dobândite la preț preferențial sau gratuit în cadrul Programului se determină ca diferența dintre prețul de vânzare (suma încasată/venitul obținut) a titlurilor (cotelor) de participare și baza valorică a acestora.

15. Baza valorică a titlurilor (cotelor) de participare reprezintă prețul de achiziție preferențial stabilit la data acordării dreptului. Pentru titlurile (cotele) de participare dobândite cu titlu gratuit, baza valorică a acestora este considerată egală cu zero."

4. Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 94-99, art. 191), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 22 cu următorul cuprins:

„22. Comercializarea bancnotelor și a monedelor metalice jubiliare și comemorative, precum și a altor articole numismatice care conțin bancnote și monede metalice puse în

circulație de către Banca Națională a Moldovei.”

5. Regulamentul privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 862), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

5.1. la punctul 17¹, cuvintele „autorităților și instituțiilor bugetare” se substituie cu textul „ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, ai Cancelariei de Stat, ai altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, ai autorităților publice autonome față de Guvern, precum și angajații autorităților administrației public locale”;

5.2. punctul 31 se completează cu subpunctul 4¹) cu următorul cuprins:

„4¹) aprobă diferențele dintre Programul de instruire și certificare și programele de studii în baza cărora a fost acordată calificarea profesională în domeniul auditului în străinătate, precum și aprobă lista itemilor de evaluare a cunoștințelor pentru examenul de susținere a diferențelor de program, propus ca măsură compensatorie pentru recunoașterea și echivalarea calificării profesionale în domeniul auditului intern obținute în străinătate”;

5.3. punctul 40 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:

„5) stabilește diferențele dintre Programul de instruire și certificare și programele de studii în baza cărora a fost acordată calificarea profesională în domeniul auditului intern în străinătate, precum și elaborează lista itemilor de evaluare a cunoștințelor pentru examenul de susținere a diferențelor de program, propus ca măsură compensatorie pentru recunoașterea și echivalarea calificării profesionale în domeniul auditului intern obținute în străinătate.”;

5.4. la punctul 55, după textul „în domeniul auditului intern,” se introduce textul „precum și examenul de susținere a diferențelor de program, propus ca măsură compensatorie pentru recunoașterea și echivalarea calificării profesionale în domeniul auditului intern obținute în străinătate,”;

5.5. punctul 65 va avea următorul cuprins:

„**65.** Certificatul de calificare profesională se eliberează de către Ministerul Finanțelor, conform modelului din anexa nr. 3:

1) persoanelor care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru nivelurile stabilite în Programul de instruire și certificare;

2) persoanelor care dețin certificate de calificare profesională cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern și care au promovat examenul de evaluare a cunoștințelor cu privire la cadrul normativ național și la specificul sectorului public al Republicii Moldova în cadrul Programului de instruire și certificare;

3) persoanelor cărora, în condițiile prevăzute de cadrul normativ în domeniul educației, le-a fost eliberat certificatul de recunoaștere și echivalare a calificării profesionale în domeniul auditului intern obținute în străinătate.”

6. Punctul 93¹ din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 93-96, art. 193), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„93¹. La aplicarea art. 80 alin. (4) din Cod, pentru importul mijloacelor de transport care au fost în folosință, valoarea în vamă se determină ținând cont de marcă, de model, de anul fabricării, de starea tehnică, de parcurs, precum și de alte caracteristici tehnice relevante, prin utilizarea datelor din catalogul de prețuri al mijloacelor de transport, conform procedurii aprobate de către Serviciul Vamal.”

7. Hotărârea Guvernului nr. 655/2023 pentru aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor și al autorităților administrative din subordinea acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 364-365, art. 828) se modifică după cum urmează:

7.1. la punctul 5, după textul „în activitatea de audit intern,” se introduce textul „în condițiile ocupării în proporție de cel puțin 80%,”;

7.2. la punctul 6, textul „30 de unități de personal” se substituie cu textul „25 de unități de personal”.

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.

PRIM-MINISTRU Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Andrian Gavriliță

Nr. 829. Chișinău, 29 decembrie 2025.